رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٤٢٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٥٧٣٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١٢/٢١هـ

الموضوعات

أتعاب محاماة - التعويض عن أتعاب المحاماة - إلجاء صاحب الحق للتقاضي - سلطة المحكمة في تقدير أتعاب المحاماة - عرف - نطاق حجية عقد المحاماة.

مُطالبة المدّعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة في الدعوى الصادر بشأنها حكم لصالحه - الثابت تضرر المدعي من المدعى عليها لإلجائه للمطالبة بحقه وتحمل أتعاب المحاماة في دعوى قضائية - استحقاق المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة وفق تقدير المحكمة والعرف، دون القيمة المقدرة بالعقد المبرم بين المدعي ومحاميه؛ كون ذلك العقد حجة على طرفيه ولا يتعداهما - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

الوقائع

تُجمل واقعات هذه الدعوى بالقدرِ اللازمِ لإصدار الحُكم فيها بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢هـ طالبة الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، تعويضاً عما قام بدفعه كأتعاب محاماة في دعوى سابقة، مبينة أنه سبق أن أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها في هذه المحكمة بالرقم (٢٣٣٧) لعام ١٤٤٢هـ، تم الحكم فيها لصالحه،

وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة بالرقم (١٠٨) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٢هـ، مرفقة نسخة من الحكمين المشار إليهما آنفاً. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لها عدة جلسات كما هو مبين في محاضر الضبط، أكدت وكيلة المدعي على ما جاء في صحيفة الدعوى، فيما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: أن المدعى عليها تقدمت باعتراض على الحكم محل الدعوى لدى المحكمة العليا، كما أن المدعى عليها لم تلجئ أحداً للقضاء أو تضطره لذلك، كما أن المدعي لم يرفق مستنداً يثبت القيمة المقدرة لأتعاب المحاماة، مختتماً مذكرته بطلب رفض الدعوى. فقدمت وكيلة المدعي مذكرة ذكرت فيها: أن المدعي تقدم بالحلول الودية مع المدعى عليها قبل أن يلجأ للقضاء، إلا أن ذلك لم يجدِ نفعاً، مرفقة نسخة من عقد محاماة مع المدعي. فطلبت منها الدائرة تقديم نسخة من الصك بالصيغة التنفيذية، فقدمت ذلك للدائرة، ثم قدم طرفا الدعوى مذكرات لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبا الفصل في الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها هذا مبنياً على الأسباب الآتية.

الأسباب

بما أن المدعي يتغيا من إقامة هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تعويضاً عما قام بدفعه كأتعاب محاماة في

دعوى سابقة؛ فإن الدعوى وفقاً لتكييفها النظامي تعد من دعاوى التعويض والتي تختص المحاكم الإدارية بنظرها وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن سماع الدعوى، فبما أن الدعوى التي يطلب المدعي تعويضه عنها صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بتأييدها بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٢هـ، كما هو مبين في نسخة الحكم المرفق، وقد تقدمت وكيلته للمحكمة بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢هـ؛ فإن الدعوى تكون مسموعة وفقاً للفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي تنص على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة".

وعن موضوع الدعوى، فلما كان المدعي يطلب تعويضه عن أتعاب المحاماة وما قام بدفعه لصالح توكيل شخص للترافع عنه في القضية -محل الدعوى- ولما كان الضرر الذي يصيب الإنسان ويقع عليه مستلزماً في الغالب لدخول النقص عليه في ماله، فقد جاءت الشريعة الإسلامية لتقرر مبدأ التضمين، أي التعويض عن الضرر، لتحقيق موفور الكرامة له، ولقد أثرى الفقهاء -رحمهم الله تعالى- هذا المجال تناولاً، وكان

مما جاء في هذا السياق الأضرار الناشئة عن التقاضي، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد" أ.هـ (مجموع الفتاوى (٣٠/٢٤، ٢٥)). ودلالة ما تقدم واضحة على ضمان من تسبب في إلحاق الضرر بالآخرين ومشروعية تعويضه عن ذلك. وبما أن دفع المدعي لمن وكله للحضور في القضية محل الدعوى والترافع، ألحق أضراراً مادية في تحمل تبعات تعينه لأجل إقامة القضية -محل الدعوى- والترافع فيها للوصول إلى حقه قضاءً، وحيث إن هذا الضرر ناتج بسبب المدعى عليها؛ ومن ثم فإن عناصر المسؤولية قد توافرت بجانب المدعى عليها، مما يتعين معه تعويض المدعي عن ذلك. وبما أن الدائرة وفي سبيل تقدير أتعاب المرافعة طالعت ما قدمته وكيلة المدعي من عقدٍ استندت عليه في تقدير مبلغ المطالبة، وبما أن ضابط تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة أن يكون في حدود ما غرم على وجه معتاد وبما يتلاءم مع حجم القضية والجهد المبذول فيها وفق سلطة الدائرة التقديرية، والعقد المبرم لو سُلّم به فإنه ملزم لطرفيه ولا يتعداهما، وإن الإلجاء للتقاضي يكون التعويض حياله بما يرفع الضرر المتحقق وبما يكون موافقاً للعرف والمستقر عليه، وقد دأب القضاء الإداري على تقدير نسبة التعويض بـ(٥٪) من قيمة المبلغ المحكوم به فيما يكون في مواجهة جهة الإدارة. ولا ينال من ذلك ما قد يثار أن العقد قد اتفق طرفاه على نسبة أعلى من ذلك؛ حيث إن العقد ملزم لطرفيه بما تعاقدا عليه ولا يتعداهما، وإن تمحيص النسبة المتعاقد

عليها بين طرفي العقد ليس من اختصاص المحكمة، وإنما ينحصر الاختصاص بما يتعلق في تحمل جهة الإدارة لغرم العقد، فيكون التمحيص في محل هذه الدعوى ولا يتعداها لغيرها، وهذا التقدير يقرّه الفقه والقضاء، قال البهوتي رحمه الله: (الأصل في عقود المعاوضات أن يكون العوض فيها بقدر القيمة، لأنها لو وقعت بأقل أو أكثر لكانت محاباة، والأصل عدمها)؛ وعليه وبما أن الحكم محل الدعوى الصادر من المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في الدعوى رقم (٢٣٣٧) لعام ١٤٤٢هـ والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بالاستئناف رقم (١٠٨) لعام ١٤٤٣هـ، انتهى في منطوقه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (٤٢,٢١٥,٠٥) اثنان وأربعون ألفاً ومئتان وخمسة عشر ريالاً وخمس هللات للمدعي. فإذا تقرر ما سبق؛ فإن الدائرة تلتفت عن النسبة المتفق عليها في العقد المقدم من وكيلة المدعي متجهة في تقدير أتعابه إلى ما يوافق رفع الضرر بـ(٥٪) والمقدر بـ(٢١١٠) ألفان ومئة وعشرة ريالات من المبلغ المحكوم به في الدعوى الإدارية رقم (٢٣٣٧) لعام ١٤٤٢هـ، وبه تحكم.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها جامعة أم القرى أن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (٢١١٠) ألفان ومئة وعشرة ريالات في الدعوى الإدارية رقم (٢٤٢٦) لعام ١٤٤٣هـ، المقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليها جامعة أم القرى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.